

1500982-58.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2330187/2021 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 21770710 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 1640/21/925 - 2º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500982-58.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500982-58.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2330187/2021 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 21770710 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 1640/21/925 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2330187 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 1640/21/925 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI LOPES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

SIDNEI LOPES DE OLIVEIRA, qualificado a fls.20 está sendo denunciado como incurso no artigo 33, caput da lei 11.343/06, porque no dia 04 de dezembro de 2021, por volta de 22h45, na Rua Salvador, nº 766, no Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, guardava, ocultava e tinha em depósito cerca de 13.279,60g de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por "maconha" (cf. auto de

constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 16/17), tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas descritas acima para guarda e posterior entrega a consumo de terceiros.

Ocorreu que, guardas municipais receberam denúncia anônima dando conta que o morador do imóvel, situado no endereço supramencionado, estaria guardando drogas na residência.

Assim é que, visando verificar a veracidade da denúncia, os guardas municipais se dirigiram ao endereço indicado, onde avistaram SIDNEI defronte ao imóvel e deliberaram pela abordagem. Questionado, o indicado admitiu que guardava drogas em sua residência e franqueou a entrada dos guardas municipais.

Realizada as buscas no local, os agentes localizaram dentro de um guarda-roupas, as drogas descritas acima divididas em 306 (trezentos e seis) porções pesando cerca de 508,5g, 02 (duas) sacolas contendo maconha "a granel" (esfarelada), pesando cerca de 810,6g, e, 12 (doze) tabletes (tijolos) pesando cerca de 11.960,50g.

No local foi encontrado, ainda, duas balanças de precisão e embalagens plásticas utilizados para a separação, pesagem e embalo da maconha.

Indagado pelos guardas municipais, SIDNEI admitiu que estava guardando a droga, alegando que a recebeu de um desconhecido para guardar o entorpecente como forma de pagamento de uma dívida de R\$ 1500,00 com referida pessoa.

Entretanto, interrogado na Delegacia de Polícia, optou em permanecer em silêncio (fls. 10).

Portanto, as circunstâncias da apreensão da droga, a expressiva quantidade, a forma de acondicionamento, bem como o relato dos guardas municipais noticiando a existência de denúncia anônima indicando o local, evidencia que a substância entorpecente pertencia ao denunciado e que se destinava a entrega a consumo de terceiros.

O réu foi notificado (fls.87) e apresentou defesa preliminar (fls.88/90). A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2022 (fls. 95/97). E o réu foi citado (fls.132). Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas em comum e interrogado o acusado ao final.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, face a comprovação da autoria e materialidade delitiva. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal e regime de cumprimento mais brando, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de fls.11/13, auto de exibição e apreensão de fls.14/15, auto de constatação preliminar de fls.88/90, laudo de entorpecentes fls. 77/79 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Alberto Firmino dos Santos e Jairo José dos Santos, deram versões essencialmente iguais. Disseram que no dia 02 de dezembro de 2021 receberam denúncias anônimas dando conta que numa residência do Bairro Cidade Nova um rapaz estava guardando entorpecente. Que foram ao local verificar no dia 04, e encontraram o acusado na frente do imóvel. Ele foi indagado a respeito da denúncia, e então acabou confessando que dentro da casa estava guardando drogas. Que dentro do guarda roupa encontraram 306 porções de maconha prontas para venda, 02 sacolas contendo maconha a granel, e 12 tijolos de maconha. Que numa bolsa havia balanças de precisão e embalagens plásticas para embalar drogas. Indagado, o acusado confessou que estava guardando para pagar dívida de R\$ 1.500,00 com traficante.

O acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que é usuário de maconha e cocaína e estava devendo pro traficante. Que então aceitou guardar drogas para pagar esta dívida. Fazia três dias que estava guardando a droga, e o faria por umas duas semanas. Que os guardas municipais perguntaram da denúncia, e acabou confessando, autorizando o ingresso na sua casa. Que trabalha vendendo guardanapo e já foi preso por roubo.

Pela prova oral colhida nos autos, em especial pela confissão do acusado, que não restou isolada, pois vai de encontro aos relatos firmes e coesos dos guardas municipais, além do restante do conjunto probatório, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga e da quantidade, entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, impondo-se sua condenação.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos dos guardas municipais, a jurisprudência é tranqüila em reconhecer a validade e a importância de tais depoimentos, quanto mais se não existe nenhum elemento os autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

Ademais, é notório que à configuração do tráfico de drogas não há necessidade da prova da sua venda ou cessão, bastando que o entorpecente seja encontrado com o acusado para se atingir tal escopo, daí porque o fato dele não ter sido visto fazendo a venda ou entregando para alguém em nada altera a adequação típica de sua conduta.

Nestes termos, comprovada autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pelo acusado, a condenação é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente, o que será usado na segunda fase de aplicação da pena. Por outro lado, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", e neste caso em concreto, o réu guardava elevada quantidade de maconha, que totalizaram mais de treze quilos. Aumento, então, a pena em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda Fase: Incide a atenuante da confissão, que por ter sido integral e em todas as circunstâncias, bem assim auxiliar no esclarecimento dos fatos e integrando o convencimento do Juízo, compenso-a com a agravante da reincidência (Processo nº 0000349-68.2014, fls. 31), e volto a pena ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Terceira fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, esclarecendo que diante da reincidência do acusado, fica vedada a diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxico, pelo que fica fixada, em definitivo, a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Não há que se falar em bis in idem na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes, conforme entendimento pacificado no E. STJ:

A propósito, confirmam-se os seguintes precedentes:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART.33, 4º, DA LEI 11.343/06. PRETENDIDO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. BIS IN IDEM. NAOCONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NAO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, necessário o preenchimento de todas as condições elencadas na lei, quais sejam, além da primariedade, a ausência de antecedentes desabonadores, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 2. Inviável o reconhecimento da minorante em questão quando evidenciado que o paciente é comprovadamente reincidente, pouco importando se a reincidência é específica ou não, já que ausente qualquer distinção feita pelo legislador nesse sentido. 3. Não há que se falar em bis in idem quando considerada a reincidência na segunda etapa da dosimetria, como agravante genérica, e na terceira fase de aplicação da pena, como impeditivo para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois se trata apenas de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação da reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e à reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido. 4. Ordem denegada." (HC 178.933/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 09/03/2011.).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, com a redação nova que lhe foi dada pela Lei 11.464/07, além de ser o réu reincidente, na forma do artigo 33, §2º alínea "a" do CP, denotando sua personalidade voltada à prática de crimes.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal- quantidade elevada de pena e a reincidência - bem como diante da expressa proibição legal prevista no artigo 44 da Lei 11.343/06.

Nego o direito ao acusado de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos

autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. A elevada quantidade de pena aplicada e o regime prisional mais gravoso exige o encarceramento para garantia da aplicação da lei penal. Não há nos autos prova de que o acusado exerça ocupação lícita, ao contrário, declarou estar vivendo de bicos e com dívida de drogas, estando dedicado à mercancia de entorpecente. Nada impede, assim, que fuja do distrito da culpa para furtar-se ao cumprimento desta pena. Também há necessidade de garantir a ordem pública. O acusado é reincidente, o que indica sua personalidade desvirtuada e voltada ao crime. Solto, com sensação de impunidade e com esta conduta social reprovável, decorrente da contumácia em prática delitivas, certamente voltará a delinquir. Necessário, assim, extirpar do seio da sociedade pessoas que conturbam a ordem pública. O Judiciário não pode se furtar à efetiva reprimenda do crime de tráfico de drogas, cujos efeitos são graves e nefastos, pois não só fomenta a prática de outros crimes, geralmente furtos e roubos por parte dos usuários, que tentam manter o vício, mas também porque seus agentes são verdadeiros causadores da destruição de vidas e famílias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar SIDNEI LOPES DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 30, às penas 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na que se encontra.

Condene o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação ds réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 Lei de Tóxicos; d) expeça-se guia de execução penal.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA